Name: Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen **Modul 8 – Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung**	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER

Modul 8: Rechtsgeschäfte, Nichtigkeit, Anfechtung

DS 13 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 153–160 · Arbeitsheft S. 121–128

Das kann ich danach

☐ nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte an Beispielen erkennen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 7?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Ab wann ist man voll geschäftsfähig?

1.2 Ein 5-Jähriger kauft vom Taschengeld Schokolade. Ist der Kauf gültig?

1.3 Was bedeutet „schwebend unwirksam“?

Aufgabe 2 Ups – vertippt!

Situation

Svenja verkauft ihrem Nachbarn Igor ihr Auto. Im schriftlichen Angebot vertippt sie sich: **4.500 €** statt **5.500 €**. Igor nimmt sofort an. Am nächsten Tag bemerkt Svenja den Fehler.

2.1 Muss Svenja das Auto für 4.500 € verkaufen? Was meinst du?

Zum Nachlesen: Rechtsgeschäfte, nichtig und anfechtbar

Wortspeicher

die Willenserklärung · das Rechtsgeschäft · einseitig · zweiseitig · der Vertrag · schlüssiges Handeln · nichtig · anfechtbar · anfechten · der Irrtum · die arglistige Täuschung · die widerrechtliche Drohung · das Scherzgeschäft · die Formvorschrift · unverzüglich · die AGB

1. Rechtsgeschäfte (Buch S. 153–155)

Ein Rechtsgeschäft entsteht durch **Willenserklärungen**: Jemand äußert, dass er etwas rechtlich Wirksames will. Das geht **mündlich**, **schriftlich** (auch E-Mail) oder durch **schlüssiges Handeln** – z. B. Ware aufs Band legen, in den Bus einsteigen, Geld in einen Automaten werfen.

Art	Was braucht man?	Beispiele
einseitiges Rechtsgeschäft	**eine** Willenserklärung	Kündigung, Mahnung, Testament
zweiseitiges Rechtsgeschäft = **Vertrag**	**zwei** übereinstimmende Willenserklärungen	Kaufvertrag, Mietvertrag, Ausbildungsvertrag, Schenkung

2. Nichtig: Es gibt von Anfang an keinen Vertrag (Buch S. 159)

Grund	Beispiel
Vertrag mit einem **Geschäftsunfähigen**	Die 6-jährige Anna kauft Süßigkeiten.
beschränkt Geschäftsfähiger, die Eltern sagen **Nein**	Die 15-jährige Ella kauft einen E-Roller, die Eltern verweigern die Zustimmung.
Scherzgeschäft – beide wissen, dass es nicht ernst gemeint ist	„Ich verkaufe dir eine Fahrkarte zum Mond für 500 €."
Formvorschrift nicht beachtet	Grundstückskauf ohne Notar (notarielle Beurkundung fehlt)
Verstoß gegen ein Gesetz oder gegen die guten Sitten	Kauf von Drogen; Wucherpreise, die eine Notlage ausnutzen

3. Anfechtbar: gültig – bis jemand anficht (Buch S. 160)

Grund	Beispiel	Frist
Irrtum in der Erklärung (vertippt, versprochen)	12.000 € statt 1.200 € geschrieben; 100 statt 10 Stück bestellt	**unverzüglich** nach Entdecken
Irrtum bei der Übermittlung	Die Bürokraft schreibt 50 statt 500.	**unverzüglich**
Irrtum über eine wichtige Eigenschaft	Die neue Kassenkraft hat schon früher Geld unterschlagen.	**unverzüglich**
arglistige Täuschung	Der Unfallschaden am Auto wird verschwiegen.	**1 Jahr** ab Entdecken
widerrechtliche Drohung	„Unterschreib, sonst …"	**1 Jahr** ab Ende der Drohung

Nicht anfechtbar ist der **Motivirrtum**: Man hat sich nur über seine Gründe geirrt („Ich dachte, ich brauche das noch.").

Kurz: AGB (Buch S. 156–157)
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind vorformulierte Vertragsbedingungen („das Kleingedruckte"). Sie gelten nur, wenn der Kunde **ausdrücklich darauf hingewiesen** wurde, sie **lesen konnte** und **einverstanden** ist. Klauseln, die den Kunden unangemessen benachteiligen, sind **unwirksam** – z. B. „Keine Gewährleistung auf Neuware" oder „Reklamation nur innerhalb von 3 Tagen".

Merke: Nichtig = von Anfang an kein Vertrag, man muss nichts tun. **Anfechtbar** = der Vertrag gilt erst einmal; wer sich geirrt hat oder getäuscht wurde, **muss aktiv anfechten**. Nach der Anfechtung ist er von Anfang an nichtig.

Aufgabe 3 Vorgemacht: „Welches Rechtsgeschäft ist nichtig?"

Die Aufgabe
Welches Rechtsgeschäft ist nichtig? 1 Die 17-jährige Auszubildende Nadine kauft ein Fachbuch für 18,00 €. 2 Der 19-jährige Paul widerruft seinen Ratenvertrag nach 8 Tagen schriftlich. 3 Der 10-jährige Ben kauft von seiner 5-jährigen Nachbarin ein Spielzeugauto für 3,00 € vom Taschengeld. 4 Die 11-jährige Mia bekommt von ihrer Oma 80,00 € geschenkt. 5 Die 18-jährige Sara kündigt ihren Ausbildungsvertrag schriftlich.

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Alle Personen prüfen	Nadine 17, Paul 19, Ben 10 und die Nachbarin 5, Mia 11, Sara 18.
2 Wer ist unter 7?	Die Nachbarin ist 5 – sie ist geschäftsunfähig. Ihre Willenserklärung ist nichtig, also gibt es keinen Kaufvertrag.
3 Rest schnell prüfen	Nadine: Taschengeld/Ausbildung, gültig. Mia: Geschenk, gültig. Paul und Sara: volljährig, gültig.
4 Ankreuzen	**3**. Tipp: Bei „nichtig“ fast immer nach einem **Kind unter 7** suchen – auch beim Verkäufer!

Aufgabe 4 Geführte Übung: gültig, nichtig oder anfechtbar?

Fall	gültig · nichtig · anfechtbar	Grund
Der 6-jährige Emil kauft vom Taschengeld Buntstifte.		
Eine Verkäuferin tippt im Angebot 100 Kugelschreiber statt 10 ein und merkt es sofort.		
Ein Händler verkauft eine vergoldete Kette als „echte Goldkette“.		
Die 17-jährige Jana kauft vom Taschengeld Kosmetik für 19,89 € und bezahlt bar.		
Tom sagt im Spaß zu Kollegen: „Für eine Flasche Wasser gebe ich euch mein Monatsgehalt!“		
Frau Kaya kauft Weihnachtsdeko. Später sagt ihr Mann, dass er schon welche gekauft hat.		
Zwei Nachbarn verkaufen ein Grundstück per Handschlag.		
Ein Kunde unterschreibt einen Vertrag, weil ihm mit Schlägen gedroht wird.		

Aufgabe 5 Freie Übung: Eigene Fälle

Denk dir drei Fälle aus deinem Ausbildungsbetrieb aus: einen gültigen, einen nichtigen und einen anfechtbaren Kauf. Tauscht mit dem Nachbarn und löst die Fälle des anderen.

Mein Fall	Lösung meines Nachbarn	stimmt?

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (4 Aufgaben · etwa 6 Minuten)

6.1 Manche Rechtsgeschäfte sind nichtig. Welches ist nichtig?

- ☐ 1 Die vierjährige Lena tauscht mit ihrer gleichaltrigen Freundin eine Puppe.
- ☐ 2 Der achtzehnjährige Tom kündigt sein Arbeitsverhältnis schriftlich.
- ☐ 3 Die vierzehnjährige Jule kauft von ihrem Taschengeld ein T-Shirt für 12,80 €.
- ☐ 4 An ihrem 18. Geburtstag kauft sich Nora einen Gebrauchtwagen für 5.500,00 €.
- ☐ 5 Die neunjährige Amelie bekommt von ihrem Onkel 40,00 € geschenkt.

6.2 Welches Rechtsgeschäft ist nichtig?

- ☐ 1 Der achtjährige Anton bekommt von seiner Oma 250,00 € geschenkt.
- ☐ 2 Die zehnjährige Elif verkauft einer gleichaltrigen Freundin ein gebrauchtes Buch.
- ☐ 3 Der fünfjährige Paul kauft Süßigkeiten.
- ☐ 4 An ihrem 18. Geburtstag kauft Lea einen Fernseher für 1.200,00 €.
- ☐ 5 Der zwanzigjährige Dennis bestellt für seinen Betrieb versehentlich 300 statt 30 Packungen Lichterketten.

6.3 Welche rechtlichen Folgen haben die Rechtsgeschäfte? Tragen Sie die Kennziffern von 3 der 6 Rechtsgeschäfte in die Kästchen neben den Folgen ein!

1 Die 18-jährige Hanna kauft mit Zustimmung ihrer Eltern einen Gebrauchtwagen in 24 Monatsraten.
2 Der 16-jährige Felix kauft ohne Wissen seiner Eltern von seinem Ersparten ein E-Bike für 2.749,00 €.
3 Der 19-jährige Auszubildende Murat bestellt im Auftrag seines Betriebes versehentlich 400 Ordner statt 40.
4 Der 16-jährige Auszubildende Luca verkauft einer Kundin einen Fernseher für 650,00 €.
5 Die 5-jährige Zoe kauft von ihrem Geburtstagsgeld eine Tüte Gummibärchen.
6 Der 13-jährige Samir kauft von seinem Taschengeld ein Buch für 14,90 €.

nichtig	
anfechtbar	
schwebend unwirksam	

6.4 Wann darf der Lieferant einen abgeschlossenen Kaufvertrag anfechten?

- ☐ 1 Wenn er Lieferschwierigkeiten bekommt
- ☐ 2 Wenn er nachträglich merkt, dass im Angebot versehentlich 40,00 € statt 400,00 € als Stückpreis stehen
- ☐ 3 Wenn er erfährt, dass der Kunde Zahlungsfristen selten einhält
- ☐ 4 Wenn der Kaufvertrag nicht schriftlich geschlossen wurde
- ☐ 5 Wenn die Preise nach dem Vertragsabschluss gestiegen sind

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Kunde kauft eine Jacke für 89,00 €. Zu Hause merkt er, dass sie ihm doch nicht gefällt. Er will den Kauf „anfechten“. **Beurteilen** Sie die Rechtslage.

7.2 Ein Online-Shop schreibt in seine AGB: „Reklamationen sind nur innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung möglich.“ **Erläutern** Sie, ob diese Klausel gegenüber Privatkunden gilt.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)